CONSOLAT DELS HBLES. SRS. LAURA MAS BARRIONUEVO I XAVIER BENEDICTE FERNÁNDEZ CARRIO

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ DEL 18 DE JULIOL DEL 2024

PROJECTE ACTA NÚM. 9/24

A Casa Comuna, el 18 de juliol del 2024, a les 15h30, es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària presidida per l'Hble. Sra. LAURA MAS BARRIONUEVO, cònsol major, i amb l'assistència de l'Hble. Sr. JOAN ALBERT SANS URGELL, conseller major, l'Hble. Sr. NINO MAROT CRESPO, conseller menor, i els consellers de Comú: l'Hble. Sra. SABRINA GREGOIRE TORRES, l'Hble. Sr. BENJAMÍ RASCAGNÈRES TRAVESSET, l'Hble. Sra. SILVIA RAMOND PUNSOLA, l'Hble. Sra. VERÒNICA SOLSONA BONREPAUX i l'Hble. Sr. ANDREU RIBA VALLS , tots ells membres del "Grup polític UP + DA + INDEPENDENTS" i l'Hble. Sra. MARTA PUJOL PALAU, membre del "Grup polític Avancem " hi assisteix, també, el Sr. JORDI BABI MONTELLÀ, secretari general del Comú.

La cònsol major excusa l'absència de l'Hble. Sr. XAVIER BENEDICTE FERNÁNDEZ CARRIO, cònsol menor, i de l'Hble. Sra. EDITH QUIRÓS VILA, consellera de Comú, i l'Hble. Sr. JOSÉ LUIS AGUDO GARCIA, conseller del Comú, en trobar-se fora del país.

La sessió ha estat convocada per la cònsol major en aplicació de les disposicions de l'*Ordinació de modificació del Reglament d'organització i funcionament dels Comuns* i amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, del projecte d'acta de les sessions anteriors (núm. 8/24)

2. Informació relativa als acords presos per la Junta de Govern (Acta 13/24, 14/24, 15/24, 16 i 17/24)

3. Examen i aprovació, si escau, de les propostes d'acord de la Junta de Govern

4. Proposta de nomenament, si escau, de representants comunals al Consell d'Administració de la societat SAETDE

5. Precs i preguntes

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROJECTE D'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (NÚM. 8/24)

En no haver-hi cap esmena, s'aprova per assentiment el projecte d'acta de la sessió del Consell de Comú del dia del 20 de juny del 2024 (núm. 8/24).

2. INFORMACIÓ RELATIVA ALS ACORDS PRESOS PER LA JUNTA DE GOVERN.

❖ vista l'acta de la **JUNTA DE GOVERN** núm. 13/24, 18 de juny del 2024, s'informa dels acords presos en aquella reunió:

1.- PROPOSTES DE LES COMISSIONS PERMANENTS

1.1. COMISSIÓ DE RECURSOS HUMANS

1.1.1. Nomenament del Sr. C. M. C., per desenvolupar tasques d'operari de neteja viària (C2), com a treballador públic interí, adscrit al Departament d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura: vist l'informe de la directora del Departament d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura de data 13.6.2024 i l'informe de la directora del Departament de Recursos Humans de data 13.6.2024; s'acorda el nomenament del Sr. C. M. C., per realitzar tasques d'operari de neteja viària (C2), com a treballador públic interí, d'acord amb l'establert als articles 109, apartat a), 110 i 111 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023, a partir de l'1.7.2024, per un període de 9 mesos.

1.1.2. Nomenament del Sr. M. C. M. per a desenvolupar tasques de cuiner (C2) a l'escola bressol "Els Marrecs" del Pas de la Casa, com a treballador públic interí: vist l'informe de la directora del Departament de Cultura, Infància i Joventut de data 10.6.2024 i l'informe de la directora del Departament de Recursos Humans de data 14.6.2024; s'acorda el nomenament del Sr. M. C. M. , per realitzar tasques de cuiner (C2), com a treballador públic interí, d'acord amb l'establert als articles 109, apartat b), 110 i 111 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023, a comptar del 19.6.2024 i fins a la reincorporació de la funcionària que té assignada la plaça.

1.1.3. Nomenament de la Sra. M. S. L. per a desenvolupar tasques de monitora (C2) del llaç d'animació "Els Marrecs" del Pas de la Casa, com a treballadora pública interina, adscrita al departament: vist l'informe de la directora del Departament de Cultura, Infància i Joventut de data 11.6.2024 i l'informe de la directora del Departament de Recursos Humans de data 13.6.2024; s'acorda el nomenament de la Sra. M. S. L., per realitzar tasques de monitora (C2) al llaç d'animació del Pas de la Casa, com a treballadora pública interina, d'acord amb l'establert als articles 109, apartat b), 110 i 111 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023, a comptar del 19.6.2024 i fins a la reincorporació de la funcionària que té assignada la plaça.

1.1.4. Cobertura de diverses places com a treballadors públics interins per a la temporada d'estiu 2024: vist l'acord de la Junta de Govern de data 22.2.2024 en què s'aprova la publicació dels edictes per a la cobertura de diferents llocs de treball per atendre les necessitats del servei relacionades amb les activitats d'estiu 2024; vist l'acord de la Junta de Govern del 31.5.2024; vistes les renúncies presentades per alguns candidats als llocs de treball proposats; vist l'informe de la directora del Departament de Recursos Humans de data 11.6.2024; s'acorda el nomenament de les persones segons la relació que es detalla en l'informe, com a treballadors públics interins, d'acord amb l'establert als articles 109, apartat c), 110 i 111 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023.

1.2. COMISSIÓ AFERS SOCIALS I GENT GRAN

1.2.1. Modificació del contracte amb Gira Mon SL per l'organització d'un viatge per a la gent gran d'Encamp: vist l'informe de la directora del Departament d'Afers Socials i Gent Gran; s'acorda la modificació del contracte amb Gira Mon, SL per l'organització d'un viatge per a la gent gran d'Encamp per un import suplementari de 8.445,82 euros, IGI no inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària 6060/23110111/22680 amb número de compromís C-202400032059.

2.- ALTRES QÜESTIONS

2.1. Resolució del recurs de la societat Laborg, SLU, representada pel Sr. G. I. : vist l'escrit de recurs núm. E/007670-2024; vist la proposta de resolució; s'acorda desestimar el recurs.

2.2. Demanda de la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia: vista la petició del 12.6.24, amb el número de registre E/008396-2024, en el qual es demana iniciar una campanya de sensibilització i captació de socis del 9 al 12 de juliol del 2024 a la plaça del Consell, i del 5 al 8 de novembre del 2024 al carrer René Baulard, a la zona de les escoles i el Centre Esportiu d'Encamp, en l'horari de 10 a 14h i de les 16 a les 20h; s'acorda acceptar la demanda.

2.3. Sol·licitud de sardinada de la Sra. M. M. D. J. M. , titular del bar Valipas: vista la sol·licitud de data 14.6.2024, amb el número de registre E/008475-2024, en la qual sol·licita l'autorització per efectuar una sardinada i l'ocupació de la via pública al Carrer Pas de la Casa, 5, pel 23.6.2024; vist que s'autoritzaran sardinades la nit de Sant Joan; s'acorda acceptar la demanda, previ pagament de l'ocupació de via pública.

2.4. Sol·licitud de sardinada de la Sra. O. M. N. C, titular del bar xurrasqueria Monçanense: vista la sol·licitud de data 14.6.2024, amb el número de registre E/008466-2024, en la qual sol·licita l'autorització per efectuar una sardinada i l'ocupació de la via pública al carrer d'Engolasters, pel 23.6.2024; vist que s'autoritzaran sardinades la nit de Sant Joan; s'acorda acceptar la demanda, previ pagament de l'ocupació de via pública.

2.5. Sol·licitud de sardinada del Sr. L. A. V. D. a S. S. , titular del bar Portucale: vista la sol·licitud de data 10.6.2024, amb el número de registre E/008228-2024, en la qual sol·licita l'autorització per efectuar una sardinada i l'ocupació de la via pública a l'avinguda François Mitterrand, 55, pel 23.6.2024; vist que s'autoritzaran sardinades la nit de Sant Joan; s'acorda acceptar la demanda, previ pagament de l'ocupació de via pública.

2.6. Sol·licitud de sardinada de la Sra. V. L. d. P. , representant Associació Cultural Residentes Alto Minho: vista la sol·licitud de data 5.6.2024, amb el número de registre E/007935-2024, en la qual sol·licita l'autorització per efectuar una sardinada i l'ocupació de la via pública a l'avinguda Joan Martí, número 37, pel 23.6.2024; vist que s'autoritzaran sardinades la nit de Sant Joan; s'acorda acceptar la demanda, previ pagament de l'ocupació de via pública.

❖ vista l'acta de la **JUNTA DE GOVERN** núm. 14/24, del 21.6.2024, s'informa dels acords presos en aquella reunió:

1.- PROPOSTES DE LES COMISSIONS PERMANENTS

1.1. COMISSIÓ DE CULTURA, INFÀNCIA I JOVENTUT

1.1.1. Adjudicació del càtering per a les activitats de l'estiu 2024:vist l'informe de la Mesa de Contractació EC2024018 relatiu a la resolució del concurs públic del subministrament del càtering per als participants a les activitats de lleure de l'estiu 2024 a la parròquia d'Encamp; s'acorda declarar desert el referit concurs per manca de proponents. Per aquesta raó es procedeix a la demanda de preus adjunta a l'expedient on es presenta una única empresa; vist l'informe número 2024/5 del Departament; s'acorda la contractació de l'empresa El Rebost del Padrí per un import total de 31.222,80 euros, IGI no inclosa, amb càrrec a la partida 5060/33700121/22105 i número d'autorització A-202400025873 pel que fa a l'Àrea de Jovent i a les Colònies d'estiu l'import total es de 20.178 €, IGI no inclòs, a càrrec de la partida pressupostària 5060/33700111/22105 i número d'autorització A-202400025872.

1.1.2. Modificació del lot 2 de la contractació per al subministrament d'espectacles, activitats, sonorització i il·luminació de la Festa del Poble i la Festa Major d'Encamp per l'any 2024: vist l'informe tècnic del departament en data 20 de juny, on s'informa de la substitució dels tres espectacles relacionats amb el lot 2 de la Festa del poble de l'empresa Gatzara Espectacles, SL; s'acorda modificar la contractació dels espectacles que es detallen a continuació, mantenint el mateix preu: La batucada "Drum beat" per a "Mai Toquem Bé"; el grup d'havaneres "Olla Barrejada" per "Sons d'Alta Mar"i el Tercet "Cocktail" per "Euphoria Trio".

1.1.3. Demanda per la gestió i explotació del servei de barra per la Revetlla de Sant Joan i la Festa Major del Pas de la Casa 2024: vista la demanda de preus del 19 d'abril per la gestió i explotació del servei de barra per la Festa Major, vista l'única oferta presentada per l'empresa Soulmates de 120 € per la gestió; s'acorda acceptar la proposta.

En relació amb la demanda anterior i vista la sol·licitud del 20.6.24, presentada per la Sra. S. F. C., amb el registre E/008712-2024, entrada a Annexa, que sol·licita l'ocupació de la via pública amb el servei de barra per la programació de la Revetlla de Sant Joan del Pas de la Casa 2024, a la plaça de l'església de Sant Pere, pel negoci Soulmates; s'acorda acceptar l'ocupació de la via pública pel mateix import ofertat a la demanda anterior.

1.1.4. Autorització de pagament de la relació de factures superiors a 5.000 €: vista la factura d'un import superior als 5.000€ que ha estat adreçada al Departament de Cultura, Infància i Joventut segons quadre adjunt; s'aprova el pagament.

EMPRESA	DATA	CONCEPTE	IMPORT (SENSE IGI)
ESTATGES, SLU	Maig 24	Monitoratge Àrea Encamp	14.646,72 €

1.1.5. Contractació d'activitats musicals diverses per l'estiu 2024: vista la relació d'actuacions adjunta per a la Festa del Poble 2024 i els Vespres d'estiu 2024; s'acorda la contractació de les activitats musicals de la manera següent:

Pel que fa a la Festa del Poble 2024, adjudicar les contractacions de Furgas, Antonias Darkness i Marie Anne Berson, per un import total de 3.050 €, amb càrrec a la partida pressupostària 5000/33810051/2268224 i amb número d'autorització A-202400038945.

Pel que fa a l'organització dels Vespres d'estiu, la contractació dels 7 grups assenyalats al document annex, per un import total de 4.589 €, amb càrrec a la partida pressupostària 5000/33810011/22680 i amb número d'autorització A-202400038946.

2.- ALTRES QÜESTIONS

2.1. Sol·licitud d'ajornament o fraccionament: vistes les sol·licituds adjuntes per al seu estudi i anàlisi de fraccionament de deute tributari; vista l' Ordinació tributària del Comú d'Encamp per l'any 2024 i, en concret, els articles relatius a les sol·licituds d'ajornament i fraccionament dels pagament, articles 66 a 74; s'acorda notificar la resolució corresponent als informes 287 i 288 i l'import amb els terminis del fraccionament.

Núm. Sol·licitud	Deute	Núm. Mensualitats	Resolució	Informe
SAF-9533/2024	934,17	10	FAVORABLE	287
SAF-9832/2024	219,99	4	FAVORABLE	288

- vista l'acta de la **JUNTA DE GOVERN** núm. 15/24, del 26.6.2024, s'informa dels acords presos en aquella reunió:

1.- PROPOSTES DE LES COMISSIONS PERMANENTS

1.1. COMISSIÓ D'ADMINISTRACIÓ

1.1.1. Delimitació amb comunal: vist l'avís del 26.2.24 pel qual es comunica una delimitació amb comunal del tram del carrer del Prat de la Coma situat a les Bons; vista l'acta de la delimitació transcrita a l'informe núm. 12/24 d'Administració; vist l'informe núm. 19/24 d'Administració; vist que no s'ha acreditat de forma clara la situació del portell de ferro on presumptament s'iniciava el prat de la Coma de Casa Maset; vist que s'han exposat diferents elements que poden deixar a pensar que la inscripció cadastral efectuada el seu dia és correcta; vist que el Comú ha dut a terme actuacions de forma prolongada en el temps al tram de carrer objecte de delimitació sense cap mena d'oposició; vist l'abast i el cost de les actuacions dutes a terme en aquell tram, consistents entre d'altres en l'enquitranament i col·locació de xarxes metàl·liques de protecció per no caure al riu, i en la instal·lació d'una xarxa metàl·lica al roc comunal, és difícil considerar que aquest primer tram de carrer no sigui comunal. En conseqüència, vist l'anàlisi ponderat de tots aquests elements; s'acorda no modificar l'atermenament amb comunal del carrer Prat de la Coma en la zona compresa entre el pont de les Bons i el tram de carrer privat.

En la reunió de la Comissió i de la Junta de Govern l'Hble. Sr. Benjami Rascagneres Travesset s'absenta i s'absté en el tractament del punt.

En la reunió de la Junta de Govern el Sr. Jordi Babi Montellà s'absenta en el tractament del punt.

2.- ALTRES QÜESTIONS

2.1. Signatura conveni Ministeri d'Afers Socials: vist l'informe de la direcció del Departament d'Afers Socials i Gent Gran; s'acorda la signatura del conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública i el Comú d'Encamp en el marc del Servei d'Inclusió sociolaboral per adolescents i joves.

- vista l'acta de la **JUNTA DE GOVERN** núm. 16/24, del 11.7.2024, s'informa dels acords presos en aquella reunió:

1.- PROPOSTES DE LES COMISSIONS PERMANENTS

1.1. COMISSIÓ DE CULTURA, INFÀNCIA I JOVENTUT

1.1.1. Andorra Crea: vist el conveni adjunt i el projecte iniciat l'any 2023; s'acorda la col·laboració amb el Ministeri de Cultura en la segona edició del projecte d'Andorra Crea, que es durà a terme durant l'any 2025, per un import total de 6.000,00 € a càrrec de la partida pressupostària 5000/33810011/22680 amb document d'autorització i compromís AC202400040527.

1.1.2. Contractació de l'empresa Música X Cerimònia, SLU: vist l'informe del Departament de Cultura, Infància i Joventut; s'acorda la contractació de la direcció de la Coral de St. Miquel pel curs 2024/2025 a l'empresa Música X Cerimònia, SLU per un import total de 3.088 € a càrrec de la partida pressupostària 5000/33410001/22761 amb document d'adjudicació i compromís AC-202400040577.

1.1.3. Subvenció puntual per l'Esbart Sant Romà: vist l'informe del Departament de Cultura, Infància i Joventut i vista la demanda adjunta on detallen la participació de l'Esbart Sant Romà en el projecte, Menorca en Dansa i l'actuació al Port de Maó durant el mes d'agost i a fi de poder contribuir a la promoció de la cultura del nostre país; s'acorda una subvenció puntual per fer front a una part de les despeses del viatge per un import de 6.000 € a càrrec de la partida 5000/33500001/4683002 amb document d'autorització i compromís AC-202400040530.

En les reunions de la Comissió i de la Junta de Govern l'Hble. Sra. Laura Mas Barrionuevo i l'Hble. Sr. Joan Albert Sans Urgell s'absenten i s'abstenen en el tractament de la proposta.

1.1.4. Proposta per l'autorització de pagament de la relació de factures superiors a 5.000 €: vista la relació de factures d'imports superiors als 5.000€ que han estat adreçades al Departament de Cultura, Infància i Joventut; s'acorda el pagament, segons quadre adjunt:

EMPRESA	DATA	CONCEPTE	IMPORT (SENSE IGI)
ESTATGES, SLU	Juny 24	Monitoratge Àrea Encamp	12.901,80 €

1.1.5. Convocatòria del concurs públic per la contractació d'espectacles pel XXII Festival de Titelles d'Andorra per l'any 2024: s'acorda la convocatòria d'un concurs públic per la contractació d'espectacles pel XXII Festival de Titelles d'Andorra per l'any 2024, el concurs és de caràcter nacional i la modalitat de contractació ordinària i pel procediment obert, d'acord amb les condicions que s'estableixen en el plec de bases que s'adjunta.

1.2. COMISSIÓ D'ESPORTS

1.2.1. Autorització de pagament de la relació de factures superior a 5.000€: vista la relació de factures d'imports superior als 5.000 € que han estat adreçades al Departament d'Esports; s'acorda el pagament segons quadre adjunt:

EMPRESA	DATA	CONCEPTE	IMPORT
STAGE Fra 165	Maig 24	Socorrisme aquàtic Complex	6.738,10
STAGE Fra 214	Juny 24	Socorrisme aquàtic CEPas	6.308,49
STAGE Fra 215	Juny 24	Monitors d'activitats Encamp	9.996,07

1.2.2. Proposta de col·laboració puntual per a la Federació Andorrana de Caça i Pesca; vista la demanda de la Federació Andorrana de Caça i Pesca, registrada al Servei de Tràmits amb el número E/008801/2024; s'acorda l'acceptació de col·laboració per a la Federació Andorrana de Caça i Pesca amb un import de 1.000 €, segons AC-202400039716, amb càrrec a la partida 7000/34100111/4890000; en contraprestació la Federació Andorrana de Caça i Pesca ha de fer visible l'escut oficial del Comú d'Encamp durant l'activitat 2024.

1.2.3. Signatura del conveni de col·laboració amb el Futbol Club Barcelona: vista la proposta de conveni; s'acorda la signatura del conveni amb Futbol Club Barcelona amb una col·laboració econòmica de 34.492,35€ (24.350,35€ en concepte d'allotjament i 10.142 € en concepte de reserva d'instal·lacions esportives) per a la temporada 2024-2025, segons AC202400039727, amb càrrec a la partida pressupostària 7020/34200001/22683.

1.2.4. Convocatòria d'un concurs públic per adjudicar la renovació de la plataforma i podis de competició de la piscina del centre esportiu del pas de la Casa: s'acorda convocar un concurs públic per adjudicar, la renovació de la plataforma i podis de competició de la piscina del centre esportiu del pas de la Casa, el concurs és de caràcter nacional i la modalitat de contractació ordinària i pel procediment obert, d'acord amb les condicions que s'estableixen en el plec de bases que s'adjunta, i amb una estimació prevista de 78.083,50 €, IGI, no inclòs, amb càrrec a la partida 7020/34200002/60323, segons A 202400039478.

1.2.5. Convocatòria d'un concurs públic per adjudicar el servei de condicionament i homologació de la gespa artificial de Prada de Moles: s'acorda convocar un concurs públic per adjudicar el servei de condicionament i homologació de la gespa artificial de Prada de Moles, en compliment dels paràmetres d'homologació World Rugby 22, el concurs és de caràcter internacional amb modalitat de concurs de contractació urgent i pel procediment obert, d'acord amb les condicions que estableixen en el plec de bases adjunt, i amb una estimació prevista de 40.565€, IGI, inclòs, amb càrrec a la partida 2060/34200011/22300, segons AC- 202400040524.

1.3. COMISSIÓ D'INFRAESTRUCTURES I MANTENIMENT

1.3.1. Resolució del concurs públic nacional per la reforma de la Sala de Congressos del Complex Esportiu d'Encamp. PB-340/24: vist l'informe tècnic de valoració de les ofertes presentades, en el marc del concurs públic nacional per la reforma de la Sala de Congressos del Complex Esportiu d'Encamp, emès per l'empresa Adserà Group; vist que l'oferta més avantatjosa es troba molt per sobre de l'estimació base; vist l'informe núm. MC/EC2024017 de la Mesa de Contractació; vist el que preveu la clàusula 8 en el seu punt 15; s'acorda declarar desert aquest concurs d'acord amb els recursos pressupostaris establerts.

1.3.2. Adjudicació dels honoraris a Adserà Group, per a la redacció del projecte pel concurs públic nacional per la reforma de la Sala de Congressos del

Complex Esportiu d'Encamp. PB-340/24: vist que la Junta de Govern núm. 8/24 del passat 18 d'abril del 2024 va aprovar el concurs públic nacional per la reforma de la Sala de Congressos del Complex Esportiu d'Encamp; vist que la redacció del projecte per la reforma de la Sala de Congressos del Complex Esportiu d'Encamp la va dur a terme el despatx d'arquitectura Adserà Group, dins del marc del contracte pels treballs tècnics d'assessorament, d'implantació, gestió i control del pla de manteniment de les instal·lacions adscrites al Departament d'Esports del Comú d'Encamp; vist que els honoraris per la redacció del projecte establerts en el contracte amb el despatx d'arquitectura Adserà Group corresponen al 4,90%, i que el conjunt de tot el projecte amb els capítols 1 i 2 està valorat en 945.262,26€ sense IGI; s'acorda l'adjudicació dels honoraris corresponents a Adserà Group, pel projecte per la reforma de la Sala de Congressos del Complex Esportiu d'Encamp, en base al contracte vigent, per un import de 46.317,85€ sense IGI, amb càrrec a la partida pressupostària 7010/34200001/6020041 segons document d'intervenció AC-202400039711.

1.3.3. Adjudicació del concurs per l'obra de rehabilitació del viaducte del carrer Hort de Godí. PB-341/24: vist l'informe tècnic del Departament d'Infraestructures i Manteniment adjunt en aquest punt; vist l'informe núm. MC/EC2024016 de la Mesa de Contractació; s'acorda l'adjudicació del concurs nacional per l'obra de rehabilitació del viaducte del carrer Hort de Godí, a l'empresa Construccions Purroy, SL, per un import de 121.699,63€ amb IGI i un 10% d'imprevistos Inclosos, amb càrrec a la partida pressupostària 2030/45910101/6074000, segons document d'intervenció AC-202400039894.

1.3.4. Adjudicació dels serveis per la direcció d'obra per la rehabilitació del viaducte del carrer de Hort de Godí. PB-341/24: vist que la Junta de Govern núm. 27/21, de data 24 d'agost de 2021, va aprovar l'adjudicació del concurs nacional per a la contractació dels serveis d'assessorament tècnic i gestió de manteniments, en l'àmbit d'obra civil a la via pública i en instal·lacions en els edificis del Comú d'Encamp, a la UTE Suport/Gespro/Isurki, per un període d'un any ampliable a dos anys més;

s'acorda adjudicar a la UTE Suport/Gespro/Isurki, els honoraris per la direcció d'obra per la rehabilitació del viaducte de Hort de Godí, fixats al contracte vigent amb la UTE en un 2,95% del cost dels treballs valorats en 105.871,80€, sense IGI i sense imprevistos, que venen a correspondre 3.263,76€ amb IGI, amb càrrec a la partida pressupostària 2030/45910101/6074000, segons document d'intervenció AC-202400039713.

1.3.5. Contractació directa per a la instal·lació d'un inclinòmetre, per poder controlar el mur de contenció del talús del camí de les Pardines a la Plana, just al costat de l'arqueta AR2: vist que l'objecte és el de poder controlar qualsevol moviment del terreny que pugui posar en risc l'estabilitat del mur de contenció del talús del camí de Pardines a la Plana, just al costat de l'arqueta AR2, donat que l'inclinòmetre que havíem tingut fins ara ha quedat fora de servei; vista la demanda de preus adjunta a l'acta de la comissió; s'acorda adjudicar els treballs per a la instal·lació d'un inclinòmetre, per poder controlar el mur de contenció del talús del camí de Pardines a la Plana, just al costat de l'arqueta AR2, a l'empresa Geico, per un import de 4.268,83 €, IGI inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària 2040/45200001/60395, segons document d'intervenció AC-202400039715.

1.3.6. Contractació directa per al subministrament i col·locació d'una plataforma corba per accés a persones minusvàlides a l'edifici de la Valireta: vista la necessitat de disposar a l'edifici de la Valireta d'una plataforma elevadora per a l'accés a persones minusvàlides, de la planta baixa a l'aula de pintura de la planta primera; vista la demanda de preus adjunta a l'acta de la comissió; s'acorda adjudicar el subministrament i col·locació d'una plataforma corba per accés a persones minusvàlides a l'edifici de la Valireta, a l'empresa Ascensors Principat, per un import de 19.320 €, IGI no inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària 5000/33400111/60310, segons document d'intervenció AC-202400039714.

1.3.7. Autorització de despesa de 12.806,48€ a l'empresa Exterior, per al manteniment correctiu de les quatre gòndoles de l'edifici del Funicamp: vist que l'empresa Exterior és l'empresa fabricant i mantenidora de les gòndoles, equipament elevador, de la façana envidrada de l'edifici del Funicamp; vist que recentment ens ha fet entrega de l'informe de la revisió semestral efectuada a les quatre gòndoles que tenim instal·lades en aquest edifici, i ens indiquen la necessitat de substituir les rodes posteriors de translació de totes quatre gòndoles; vist l'informe lliurat per part de l'empresa Exterior; vist que per a poder continuar disposant d'aquestes quatre gòndoles en servei a l'edifici del Funicamp, és convenient dur a terme els treballs correctius descrits anteriorment; s'acorda l'adjudicació a l'empresa Exterior, dels treballs per al manteniment correctiu de les quatre gòndoles de l'edifici del Funicamp, per un import de 12.806,48€, IGI inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària 2051/13310111/60300, segons document d'intervenció AC-202400039896.

1.3.8. Pagament de factures de més de 5.000€: vista la relació de factures d'imports superior als 5.000 € que han estat adreçades al Departament d'Infraestructures i Manteniment; s'acorda el pagament segons quadre adjunt:

Núm. Fra	Proveïdor	Import	Contracte de referència	Descripció
24030	Construccions Fernando i Fills,SL	26.308,92€	Bossa pels treballs d'obra a la via pública.	2a certificació, arranjaments murs del camí de les Pardines.
24031	Construccions Fernando i Fills,SL	9.783,95€	Bossa pels treballs d'obra a la via pública.	Reconstrucció del mur formigó de l'entrada de l'accés a la casa de colònies de l'alberg de la Baronia.
8337	HOYO instal·lacions metàl·liques	9.867,02	Bossa pels treballs de serralleria.	Canviar trams i barrots de les baranes rovellades de la Ctra. dels Cortals, just damunt Hotel Milà.
Cert.2 Ref.12d	Construccions NEU-S.L.U.	44.791,49€	Bossa pels treballs per la reforma i manteniment de les voravies.	Treballs per la reforma i manteniment de les voravies-Cert.2 C/del Doro-Urb. La Llenguadera
Cert.1 Ref.21	Construccions NEU-S.L.U.	8.364,42€	Bossa pels treballs per la reforma i manteniment de les voravies.	Treballs per la reforma i manteniment de les voravies-Cert.1 C/ de les pistes (Hotel Màgic)
Cert.1 Ref.22d	Construccions NEU-S.L.U	9.749,52€	Bossa pels treballs per la reforma i manteniment de les voravies.	Treballs per la reforma i manteniment de les voravies-Cert.1 Plaça Coprínceps rampa i escala

				(Davant Pyrenees) Pas de la Casa
404000900	Grup LOMI	5.148,77€	Bossa pels treballs de lampisteria.	Treballs de lampisteria per canviar tub de venteig de la cuba de gas-oil de la Casa de Colònies de la Baronia.

1.3.9. Sol·licituds: s'acorda aprovar la proposta de resolució de la sol·licitud següent:

REGISTRE	Sol·licitant	Objecte	Resolució
Sor-10663	*Pidasa*	Sol·licitud obertura de rasa de Feda, situada a c/ Del Pedral núm.8-10, a Encamp	Favorable

1.4. COMISSIÓ D'OBRES PÚBLIQUES I URBANISME

1.4.1. Sol·licitud núm. SLOARRE-11583/2023 de llicència d'obres d'ampliació, de rehabilitació o reforma d'edificació presentada pel senyor M. C. F.: vista la sol·licitud presentada per dur a terme l'ampliació d'un edifici destinat a habitatge plurifamiliar per a ús propi, mitjançant la modificació de terreny destinada a garatge, d'adequació d'un buit sanitari per a traster i la construcció d'un nucli d'ascensor a l'edifici Xalet Ensagents, situat al carrer Mirador d'Encamp, núm. 29 d'Encamp; vist l'informe núm. 10511 del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme; s'acorda l'atorgament de la llicència urbanística.

1.4.2. Sol·licitud núm. SLORRE-14035/2023 de llicència d'obres de rehabilitació o reforma d'edificació presentada per la societat Saetde: vista la sol·licitud presentada per dur a terme la modificació del projecte de reubicació d'una instal·lació esportiva, consisteix en el desplaçament de la gossera, el desmuntatge de la instal·lació actual i la recuperació dels materials existents, els moviments de terra necessaris per la seva nova ubicació, la reconstrucció de la instal·lació, la construcció d'un sistema de tractament de residus autònom, i les instal·lacions de serveis d'electricitat i d'aigua potable, a la zona del Bosc de Moretó, al sector de Grau Roig del domini esquiable Pas de la Casa - Pic Maià - Grau Roig; vist l'informe núm. 10505 del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme; s'acorda l'atorgament de la llicència urbanística.

1.4.3. Sol·licitud núm. SLORRE-14051/2023 de llicència d'obres de rehabilitació o reforma d'edificació presentada pel senyor C. M. S.: vista la sol·licitud presentada per dur a terme les obres de reforma interior pel canvi d'ús d'oficina a l'ús d'habitatge dels locals portes 3 i 4 de la planta 1 de l'edifici Xalet el Pi, situat a l'avinguda de François Mitterrand, núm. 9 d'Encamp; vist l'informe núm. 10512 del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme; s'acorda considerar revisada favorablement la llicència urbanística.

1.4.4. Sol·licitud núm. SLUE-0700/2024 de llicència d'ús de l'edificació presentada pel senyor Carles Muñoz Saez: vista la sol·licitud presentada per a la primera utilització i ocupació de les obres de reforma interior i canvi d'ús d'oficina a l'ús habitatge dels locals portes 3 i 4 de la planta 1 de l'edifici Xalet el Pi, situat a l'avinguda de François Mitterrand, núm. 9 d'Encamp; vist l'informe núm. 10513 del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme; s'acorda l'atorgament de la llicència urbanística.

1.4.5. Sol·licitud núm. SLORRE-14399/2023 de llicència d'obres de rehabilitació o reforma d'edificació presentada per la societat Corbas, SL: vista la sol·licitud presentada per dur a terme les obres de reforma interior pel canvi d'ús comercial a l'ús de restauració del local plantes -1 i baixa de l'edifici Meritxell, situat a l'avinguda d'Encamp, núm. 11 del Pas de la Casa; vist l'informe núm. 10494 del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme; s'acorda considerar revisada favorablement la llicència urbanística.

1.4.6. Sol·licitud núm. SLORRE-3427/2024 de llicència d'obres de rehabilitació o reforma d'edificació presentada per la senyora L. M. M. : vista la sol·licitud presentada per dur a terme les obres de reforma interior consistint en l'enderroc del nucli d'escales existents, la construcció d'un ascensor i la redistribució de les plantes baixa, primera, segona i cap de casa de l'edifici Casa Martí, situat al carrer de les Bons, s/n de Les Bons; vist l'informe núm. 10514 del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme; s'acorda considerar revisada favorablement la llicència urbanística.

En les reunions de la Comissió i de la Junta de Govern l'Hble. Sra. Laura Mas Barrionuevo s'absté i s'absenta en l'examen d'aquest punt, atesa la seva relació directa amb la titular de la sol·licitud.

1.4.7. Sol·licitud núm. SLUE-2692/2024 de llicència d'ús de l'edificació presentada per la societat Inversions Masjoan, SLU: vista la sol·licitud presentada per a la primera utilització i ocupació de les obres de reforma de la coberta i de col·locació d'un revestiment aïllant a l'edifici Casa Rossell, situat al carrer Major, núm. 9 d'Encamp; vist l'informe núm. 10507 del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme; s'acorda l'atorgament de la llicència urbanística.

1.4.8. Sol·licitud núm. SLOMT-14145/2024 de llicència d'obres menors que requereixen l'actuació professional d'un tècnic presentada per la senyora J. M. C.: vista la sol·licitud presentada per dur a terme les obres de revestiment de les façanes, de col·locació d'aïllament, la substitució de les obertures, l'aïllament interior de la coberta i la instal·lació d'aparells d'aerotèrmia a l'edifici Casa Roca, situat a l'avinguda de Rouillac, núm. 19 d'Encamp; vist l'informe núm. 10516 del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme; s'acorda considerar revisada favorablement la llicència urbanística.

1.4.9. Sol·licitud núm. SLOMT-14151/2024 de llicència d'obres menors que requereixen l'actuació professional d'un tècnic presentada per la senyora J. M. C.: vista la sol·licitud presentada per dur a terme les obres d'instal·lació de panells fotovoltaics a la coberta de l'edifici Casa Roca, situat a l'avinguda de Rouillac, núm. 19 d'Encamp; vist l'informe núm. 10515 del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme; s'acorda considerar revisada favorablement la llicència urbanística.

1.4.10. Sol·licitud núm. SAAVLE-7102/2024 d'assenyalament d'alineacions de vials i de límits d'edificació presentada pel senyor J. M. P. P. : vista la sol·licitud presentada d'assenyalament d'alineacions de vials i de límits d'edificació del traçat de la CG2 de desviació de l'Obac d'Encamp, en la part que afecten la parcel·la de terreny Les Costelles, situada a la CG2 de desviació de l'Obac d'Encamp; vist l'informe núm. 10510 del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme; s'acorda informar al titular que els límits d'edificació del vial de la CG2 s'han de descarregar des de les aplicacions informàtiques del Govern.

1.5. COMISSIÓ D'ADMINISTRACIÓ

1.5.1. Fi d'expedients d'ofici de l'Àrea de Cartografia: vistos els informes núm. 532 bis i 533 bis/2024; s'acorda finalitzar els procediments d'ofici de registre al Cadastre per a enregistrar les alteracions físiques que es relacionen als informes suara descrits.

1.5.2. Fi d'expedients d'ofici de l'Àrea de Cadastre: vistos els informes núm. 60->64 i 66->69/2024; s'acorda finalitzar els procediments d'ofici de registre al Cadastre per a enregistrar les alteracions físiques i/o jurídiques que es relacionen als informes suara descrits.

1.5.3. Cens Emfitèutic: s'acorda aprovar la proposta de resolució de les 11 sol·licituds adjuntes.

1.5.4. Cadastre: s'acorda aprovar la proposta de resolució de les 22 sol·licituds adjuntes.

En la reunió de la Junta de Govern l'Hble. Sra. Verònica Solsona Bonrepaux s'absté i s'absenta en l'examen de la sol·licitud E/007617-2024 d'aquest punt.

1.5.5. Plànols cadastrals: s'acorda aprovar la proposta de resolució de la sol·licitud.

1.5.6. Obertures i modificacions de Comerç i Indústria: s'acorda aprovar la proposta de resolució de les 4 sol·licituds adjuntes.

1.5.7. Baixes de Comerç i Indústria: s'acorda aprovar la proposta de resolució de les 4 sol·licituds adjuntes.

1.5.8. Terrasses: s'acorda aprovar la proposta de resolució de les 3 sol·licituds adjuntes.

1.5.9. Cementiri: s'acorda aprovar la proposta de resolució de la sol·licitud.

1.6. COMISSIÓ DE SISTEMES D'INFORMACIÓ

1.6.1. Gestió d'incidències internes: vist que s'ha d'homogeneïtzar el tractament de les incidències internes tractades actualment de forma dispersa i no integrada; vist que el Comú d'Encamp disposa de la plataforma de *smart city*

Systam que inclou un mòdul de gestió integral de les incidències, atès que l'empresa Solucions és la proveïdora exclusiva de la plataforma Systam; s'acorda adjudicar a aquesta empresa l'anàlisi, configuració, posada en servei i formació del mòdul de tasques i incidències per un import de 14.525,50 €, a càrrec de la partida pressupostària 1700 92000001 60620 i segons document d'Intervenció Comunal AC202400040281.

1.6.2. Automatització de l'encesa i l'apagat de l'enllumenat del Funicamp i de Prada de Moles: vista la necessitat de controlar a distància la gestió de l'enllumenat de l'edifici del Funicamp i de les instal·lacions de Prada de Moles; atès que Solucions és el desenvolupador i subministrador exclusiu de la plataforma Systam des d'on es s'executaria aquesta funcionalitat; s'acorda adjudicar a Solucions la configuració dels panells de telegestió i el preu unitari de les variables, per un import de 1.191,30 €, a càrrec de la partida pressupostària 1700 92000001 60620 i segons document d'Intervenció Comunal AC202400040283.

1.7. COMISSIÓ DE RECURSOS HUMANS

1.7.1. Nomenament del Sr. S. P. B. M. per dur a terme tasques i funcions d'administratiu (C1), com a treballador públic interí, adscrit al Departament de Sistemes d'Informació: vist l'informe del director del Departament de Sistemes d'Informació de data 26.6.2024 i l'informe de la directora del Departament de Recursos Humans de data 26.6.2024; s'acorda el nomenament del Sr. S. P. B. M. , per realitzar tasques d'administratiu (C1), com a treballador públic interí, d'acord amb l'establert als articles 109, apartat e), 110 i 111 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023, a comptar del 15.7.2024 i per un període de 9 mesos.

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.1.7.2. Nomenament de la Sra. S . V. P. , per desenvolupar tasques de monitora del llaç d'animació "Els Marrecs" (C2), com a treballadora pública interina: vist l'informe de la directora del Departament de Cultura, Infància i Joventut de data 30.4.2024; vist l'informe de la directora del Departament de Recursos Humans de data 27.6.2024; s'acorda el nomenament de la Sra. S. V. P. per realitzar tasques de monitora del llaç d'animació "Els Marrecs" del Pas de la Casa (C2), com a treballadora pública interina, a raó de 20 hores setmanals i 40 h en vacances escolars, d'acord amb l'establert a l'article 109 a), 110 i 111 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023, a comptar del 12.7.2024 i per un període de 12 mesos.

1.7.3. Convocatòria d'un procés selectiu per cobrir una (1) plaça de xofer de neteja viària i gestió de residus (C1), com a funcionari/ària, adscrita al Departament d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura: vist l'informe de la directora del Departament d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura de data 13.6.2024 i l'informe de la directora del Departament de Recursos Humans de data 26.6.2024; s'acorda la publicació de l'edicte corresponent per a la cobertura d'una plaça de xofer de neteja viària i gestió de residus (C1), d'acord amb l'establert als articles 36 i 37 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp del 28.9.2023, inicialment per promoció interna; i, amb l'objectiu d'agilitzar el procés en cas que s'hagin de declarar desertes les convocatòries

internes, s'acorda aprovar també la cobertura de la plaça per procediment selectiu d'ingrés mitjançant les convocatòries de provisió externa que escaiguin.

1.8. COMISSIÓ D'AFERS SOCIALS I GENT GRAN

1.8.1. Prestacions socials: vistos els informes de valoració presentats per la treballadora social del Comú d'Encamp, tenint en compte els requisits establerts en els articles 5 i 7 del Reglament de prestacions socials del Comú d'Encamp, en aplicació dels barems establerts, i amb la valoració corresponent, cadascun dels expedients següents:

Número d'expedient: SPS-9056/2024
Servei sol·licitat: Àrea de Jovent Pentecosta i estiu
Article: Article 4 punt A
Resolució: Favorable al 90 %
Despesa: 1.479,20 €
Observacions: Nova demanda amb relació a l'expedient SPS-2785/2024
Família nuclear amb 2 menors a càrrec
Ingressos: 2.264 € / Despeses: 1.880,07 € / Diferència: 383,93 € / Posició global inferior a 5.000 €

Número d'expedient: SPS-10145/2024
Servei sol·licitat: Àrea de Jovent estiu
Article: Article 4 punt A
Resolució: Favorable al 50 %
Despesa: 266,70 €
Observacions: Nova demanda en relació a l'expedient SPS-7967/2024
Família nuclear amb 2 menor a càrrec
Ingressos: 2.445,53 € / Despeses: 1.570,27 € / Diferència: 875,26 € / Posició global inferior a 5.000 €

Número d'expedient: SPS-10146/2024
Servei sol·licitat: Àrea de Jovent estiu
Article: Article 4 punt A
Resolució: Favorable al 100 %
Despesa: 444,50 €
Observacions: Nova demanda amb relació a l'expedient SPS-11539/2024
Família monoparental amb 3 menors a càrrec
Ingressos: 1.690,71 € / Despeses: 1.464,27 € / Diferència: 226,44 € / Posició global inferior a 5.000 €

Número d'expedient: SPS-10149/2024
Servei sol·licitat: Abonament Gent Gran al Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp
Article: Article 5
Resolució: Favorable al 100 %
Despesa: 224,10 €
Observacions: Nova demanda
Persona que viu sola
Ingressos: 1.289,98 € / Despeses: 1.176,11 € / Diferència: 113,87 € / Posició global inferior a 1.000 €

Número d'expedient: SPS-10151/2024
Servei sol·licitat: Àrea de Jovent estiu
Article: Article 4 punt A
Resolució: Favorable al 100 %
Despesa: 889,00 €

Observacions: Nova demanda
Família monoparental amb una menor a càrrec
Ingressos: 1.709€ / Despeses: 1.584,65 € / Diferència: 124,35 € / Posició global inferior a 1.000 €

Número d'expedient: SPS-10160/2024
Servei sol·licitat: Taxa d'higiene i foc i lloc 2024
Article: Article 5
Resolució: Favorable al 100 %
Despesa: 140,84 €
Observacions: Nova demanda
Persona que viu sola
Ingressos: 1.202,53€ / Despeses: 1.091,18 € / Diferència: 111,35 € / Posició global inferior a 1.000 €

Número d'expedient: SPS-10161/2024
Servei sol·licitat: Àrea de Jovent estiu
Article: Article 4 Punt A
Resolució: Favorable al 100 %
Despesa: 711,20 €
Observacions: Nova demanda
Família monoparental amb una menor a càrrec
Ingressos: 1.464,63€ / Despeses: 1.248,65 € / Diferència: 215,98 € / Posició global inferior a 1.000 €

Número d'expedient: SPS-10162/2024
Servei sol·licitat: Àrea de Jovent del Pas de la Casa estiu
Article: Article 4 Punt A
Resolució: Favorable al 90 %
Despesa: 1.084,59 €
Observacions: Nova demanda en relació a l'expedient SPS-11303/2024
Família monoparental amb una menor a càrrec
Ingressos: 1.524€ / Despeses: 1.065,32 € / Diferència: 458,68 € / Posició global inferior a 5.000 €

Número d'expedient: SPS-10163/2024
Servei sol·licitat: Àrea de Jovent del Pas de la Casa estiu
Article: Article 4 Punt A
Resolució: Favorable al 100 %
Despesa: 842,58 €
Observacions: Nova demanda en relació a l'expedient SPS-4707/2024
Família monoparental amb un menor a càrrec
Ingressos: 1.441,06 € / Despeses: 1.075,90 € / Diferència: 365,16 € / Posició global inferior a 5.000 €

Número d'expedient: SPS-10279/2024
Servei sol·licitat: Escola bressol Els Esquirolets i Àrea de Jovent estiu
Article: Article 4 Punt A
Resolució: Favorable al 100 %
Despesa: 1.879,70 €
Observacions: Nova demanda en relació a l'expedient SPS-4606/2024
Família monoparental amb dos menors a càrrec
Ingressos: 1.361,36 € / Despeses: 1.486,39 € / Diferència: 125,03 € en negatiu / Posició global inferior a 5.000 €

S'acorda aprovar les prestacions esmentades anteriorment per un import de 7.962,41 €, amb càrrec a la partida 6090/23100191/4800008, segons document d'autorització A202400039464.

1.9. COMISSIÓ D'HIGIENE, MEDI AMBIENT I AGRICULTURA

1.9.1. Convocatòria d'un concurs públic per adjudicar els treballs d'intervenció arqueològica de la ruta dels orris – 2024: s'acorda convocar un concurs públic per adjudicar els treballs d'intervenció arqueològica de la ruta dels orris, el concurs és de caràcter internacional amb modalitat de concurs de contractació urgent i pel procediment obert, d'acord amb les condicions que estableixen en el plec de bases adjunt.

1.9.2. Treballs de control i seguiment anual de la població de la processionària del pi als boscos de la parròquia: vist l'informe de control de la població de processionària del pi realitzat per l'empresa Silvagrina, enginyers i consultors presentat i vista la previsió de despesa associada al tractament i seguiment de la superfície afectada, segons els preus unitaris del contracte de serveis vigent; s'acorda aprovar els tractaments aeris per enguany, que es preveuen realitzar la primera quinzena del mes de setembre de 2024 per un import de 27.463,36€, IGI inclòs, a imputar a la partida 2600/17200001/2170000, segons document d'autorització i compromís AC-202400039962.

1.9.3. Sol·licitud d'organització de grans esdeveniments en el medi natural per a la realització de la travessa del Pas de la Casa: vista la sol·licitud SIP-9892/2024 presentada pel Sr. Rui Carlos da Costa Almeida, en representació de Pas de l'Esport, SLU, per a l'organització de la Travessa del Pas de la Casa que tindrà lloc entre els dies 9 i 12 d'agost de 2024; vista la sol·licitud de senyalització temporal d'itinerari d'iniciativa privada, però es tracta d'una gran esdeveniment atès que l'organització preveu una afluència de més de 300 participants; vist l'informe favorable del bander comunal; vist l'informe favorable IHMAIA 48/24 de la tècnic de sostenibilitat; vist que s'ha presentat la documentació escaient, segons el Reglament de grans esdeveniments en el medi natural de data 29 de setembre del 2021; s'acorda autoritzar a l'empresa Pas de l'Esport, SLU, l'organització de l'esdeveniment, segons els recorreguts descrits, supeditat a l'informe favorable del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern d'Andorra.

1.9.4. Adjudicació del concurs per a la fabricació, subministrament i col·locació de jardineres al pont de les Riberaigües: vist l'informe IHMAIA 41/24 del departament; vist l'informe núm. MC/EC2024014 de la Mesa de contractació; s'acorda adjudicar els treballs a l'empresa Gestions Solucions i Muntatges 2018, GSM18, per un import de 27.735,35€, imprevistos i IGI inclosos, a imputar a la partida pressupostària 2600/17100001/60300, segons document d'autorització i compromís AC-202400018341.

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.1.9.5. Sol·licituds Acta 8/24: v istes les sol·licituds presentades al Departament d'Higiene, Medi ambient i Agricultura:

- 1 sol·licitud d'autorització de senyalització d'itineraris d'iniciativa privada
- 1 sol·licitud de bonificació de la taxa d'higiene de radicació
- 2 sol·licitud d'inscripció al registre d'empreses usuàries de l'abocador del Maià
- 2 sol·licitud de retorn de la taxa d'higiene de població

- 1 sol·licitud d'ocupació temporal del domini públic

S'acorda resoldre desfavorablement la sol·licitud RTH-9656/2024 i favorablement la resta de sol·licituds.

2. PROPOSTES DE LA INTERVENCIÓ COMUNAL

2.1. Aprovació de modificacions pressupostàries, transferències de crèdit per dotar les partides afectades per les despeses de les comunitats de propietaris i emfiteutes on participa el Comú com a propi: s'acorda aprovar la modificació pressupostària que es detalla a continuació segons l'informe d'Intervenció comunal núm. 20240116.

Àrea Origen:Corporació comunal
Objecte: Aprovació de modificacions pressupostàries, transferències de crèdit per dotar les partides afectades per les despeses de les comunitats de propietaris i emfiteutes on participa el Comú com a propietari.
Import: 6.000€

Partida	Origen	Destí
1900/17110001/46301	6.000 €	
1900/45000001/21211		6.000 €
	6.000 €	**6.000 €**

2.2. Aprovació de modificació pressupostària, transferència de crèdit per dotar la partida de monitoratge de lleure: s'acorda aprovar la modificació pressupostària que es detalla a continuació segons l'informe d'Intervenció comunal núm. 20240113:

Àrea Origen:Departament de Cultura, Infància i Joventut
Objecte: Aprovació de modificació pressupostària, transferència de crèdit per dotar la partida de monitoratge de lleure.

Import: 70.000€

Partida	Origen	Destí
5000/32400001/22760	70.000 €	
5000/32400001/22761		70.000 €
	70.000 €	**70.000 €**

3. INFORMACIÓ

3.1. Informe anual 2024 de la Comissió per la transformació digital del Comú d'Encamp.

4. ALTRES QUESTIONS

4.1. Contractació del servei d'elaboració d'avaluacions d'impacte per la protecció de dades: vist l'informe del secretari general; s'acorda la contractació, per l'elaboració de les avaluacions d'impacte, a la societat Win2win, SLU per un import de 4.000€ i una durada d'un any a càrrec de l'AC202400040685.

4.2. Sol·licituds d'ajornament o fraccionament: vistes les sol·licituds adjuntes per al seu estudi i anàlisi de fraccionament de deute tributari; vista l'Ordinació tributària del Comú d'Encamp per l'any 2024 i, en concret, els articles relatius a les sol·licituds d'ajornament i fraccionament dels pagament, articles 66 a 74; s'acorda notificar la resolució corresponent als informes 287, 288 i 289 i l'import amb els terminis del fraccionament.

Núm. Sol·licitud	Deute	Núm. Mensualitats	Resolució	Informe
SAF-9533/2024	934,17	10	FAVORABLE	287
SAF-9832/2024	224,39	4	FAVORABLE	288
SAF-1038/2024	336,81	6	FAVORABLE	289

4.3. Resolució dels expedients sancionadors núm. 13/24, 14/24, 15/24, 16/24, 17/24 i 20/24: vist el que preveu l'article 11 del Reglament regulador del procediment sancionador; s'acorda revocar la proposta de sanció, el sobreseïment i l'arxiu definitiu dels expedients núm. 13/24, 14/24, 15/24, 16/24, 17/24 i 20/24.

4.4. Resolució de la sol·licitud E/008747-2024 de responsabilitat patrimonial relativa al sinistre de la carretera de Riberaigües: vista la sol·licitud presentada per la Sra. C. A. L. L. , actuant en nom i representació del Sr. S. H. G. , en data 20 de juny del 2024 amb el número de registre E/008747-2024, en la qual cursa una reclamació d'indemnització derivada d'acció de responsabilitat patrimonial vers el Comú d'Encamp, pels danys i perjudicis patits a conseqüència d'un sinistre que va tenir lloc el dia 24 de juny de l'any 2023 a la carretera de les Riberaigües; vist l'informe del Servei de Circulació de data 25.6.2023; vist l'informe del director del Departament d'Infraestructures i Manteniment de data 20 de juny 2024; atès que aquest expedient està essent tractat per la nostra companyia d'assegurances, els quals disposen de tota la informació i documentació del sinistre obert amb referència 98001019009; s'acorda desestimar la demanda i requerir-los a que es posin en contacte amb la companyia d'assegurances amb la que el Comú d'Encamp té contractada una pòlissa de responsabilitat civil, Financera d'Assegurances, SA, per a tractar qualsevol qüestió relacionada amb el sinistre de referència.

5. PROPOSTES AL CONSELL DE COMÚ

5.1. Ordinació de modificació pressupostària, transferència de crèdit de despeses de capital per fer front als treballs de condicionament de la gespa artificial del terreny de joc de Prada de Moles i homologació World Rugby 22.

5.2. Contractació d'espectacles i activitats pel XXX Saló de la Infància i de la Joventut d'Andorra per l'any 2024-2025.

❖ vista l'acta de la **JUNTA DE GOVERN** núm. 17/24, del 12.7.2024, s'informa dels acords presos en aquella reunió:

1.- PROPOSTES DE LES COMISSIONS PERMANENTS

1.1. Proposta de revocar la delegació de signatura de documents.

Vist el decret de data 18.1.2024 en el qual es varen fer públiques diverses disposicions de la cònsol major en matèria de delegació de signatura i funcions entre les quals figurava, al punt D) la delegació indistinta a diferents agents de la Secció de Tràmits i altres pels documents de certificats censals, de convivència, de fe de vida i notificacions a les persones interessades per a la recollida de les resolucions administratives; Es proposa trametre al Consell de Comú l'aprovació d'un nou decret per a revocar la delegació de signatura dels documents descrits en el decret al Sr. T. M. D. S. P. i a la Sra. R. R. M. .

1.2. Sol·licitud núm. 217124 Moles2 d'aprovació de pla parcial de desenvolupament urbanístic.

Vista la sol·licitud presentada per l'aprovació de projecte de pla parcial de desenvolupament urbanístic de la unitat d'actuació Calcinera 3, situada a l'avinguda de Joan Martí, s/n d'Encamp; vist l'informe núm. 10517 del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme, es proposa trametre al Consell de Comú l'aprovació del pla parcial de desenvolupament urbanístic amb la publicació del Decret corresponent al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

L'Hble. Sra. Marta Pujol Palau s'absté en l'examen d'aquest punt, atès que per l'aprovació d'aquest pla parcial encara no es disposen de l'estudi de capacitat de càrrega.

1.3. Proposició de Llei de modificació de la Llei 9/2007, del 17 de maig , del cens

Vist l'acord de la Reunió de Cònsols de data 11 de juny del 2024 en el qual acorden la tramitació de la proposició de modificació de la Llei 9/2007, del 17 de maig, del cens. Es proposa al Consell de Comú l'aprovació de la tramitació de la proposició de modificació de la Llei 9/2007, del 17 de maig, del cens.

3.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES PROPOSTES D'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN

3.1. Ordinació de modificació pressupostària, transferència de crèdit de despeses de capital per fer front als treballs de condicionament de la gespa artificial del terreny de joc de Prada de Moles i homologació World Rugby 22.

Vist l'article 5.1 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns i l'article 82 de la Llei 36/2021de les finances comunals. Vist l'informe del director del Departament d'Esports, on sol·licita una transferència de crèdit per

poder fer front als treballs de condicionament de la gespa artificial del terreny de joc de Prada de Moles i homologació World Rugby 22, per un import de 40.565 euros. Vist que les partides d'origen de crèdits són de despeses de capital i, per tant, atenent el que disposa l'article 82.1 de la Llei de les finances comunals, cal tramitar la modificació pressupostària com els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdits. Vist l'informe d'Intervenció comunal núm. IC20240114.

Es proposa l'aprovació de l'ordinació de transferència de crèdit de despeses de capital, que s'adjunta, segons el detall següent.

La cònsol major explica que aquesta modificació pressupostària així com la posterior adjudicació aniran estretament lligades a la signatura prèvia d'un conveni per un any entre el Comú d'Encamp, el VPC Andorra XV i la Federació Andorra de Rugbi per poder fer ús de les instal·lacions esportives de Prada de Moles, per la pròxima temporada esportiva 2024/2025.

Continua explicant que cal tenir en compte que les millores de la gespa artificial i altres, són millores que gaudiran els clubs i els usuaris de les diferents disciplines esportives que actualment utilitzen les instal·lacions de Prada de Moles.

Posa en relleu que Encamp, és una parròquia esportiva, i totes les disciplines són benvingudes, ara bé, el nou conveni es signarà únicament per a la pròxima temporada.

Conclou aprofitant l'ocasió per agrair als clubs esportius de la parròquia l'adaptació i la comprensió durant aquest temps, i vol deixar palès que disposaran de més franges d'ús de les instal·lacions a partir de la temporada 2025/2026.

La Sra. Marta Pujol manifesta que estan a favor d'aquesta proposta i així ho han manifestat en algun altre Consell de Comú, que ja que no havia tirat endavant el projecte d'adequació de Prada de Moles com a estadi del Futbol Club Andorra, eren partidaris que hi hagués aquesta entesa perquè el pogués aprofitar la Federació Andorrana de Rugby i el VPC Andorra XV. Per tant, anuncia que votaran a favor d'aquesta proposta.

La cònsol major aprofita per aclarir que aquest conveni sorgeix precisament perquè el Futbol Club Andorra necessita continuar jugant una temporada més a l'Estadi Nacional. Per tant, el retorn del VPC a l'Estadi Nacional no és possible, i per això, la parròquia d'Encamp s'ha ofert perquè puguin continuar a Prada de Moles aquesta temporada. Vol deixar clar que amb la signatura d'aquest conveni, no vol dir que el rugby es quedi a la parròquia d'Encamp i no té res a veure amb la petició que va fer el rugby.

La Sra. Marta Pujol respon que en qualsevol cas, encara que sigui temporal, i sigui perquè van fer el suggeriment des de la minoria comunal com perquè hi ha hagut aquest acord entre el futbol, el rugby i el comú d'Encamp s'ha avingut a adequar la zona de Prada de Moles, consideren que és positiu que hi hagi aquest acord.

S'aprova aquesta proposta per assentiment.

3.2. Contractació d'espectacles i activitats pel XXX Saló de la Infància i de la Joventut d'Andorra per l'any 2024-2025.

Vist l'informe tècnic realitzat per la directora del departament; vist l'informe de la Mesa de Contractació núm. EC2024015; es proposa adjudicar a l'empresa Gatzara, SL, la contractació d'espectacles i activitats pel XXX Saló de la Infància i de la Joventut d'Andorra per l'any 2024-2025, per un import total de 164.965 € (IGI no inclòs), amb càrrec a la partida pressupostària 5070/23100131/22684, es proposa la seva aprovació.

La cònsol major dona la paraula al conseller de Cultura, Infància i Joventut, el Sr. Joan Sans, perquè pugui explicar aquesta proposta.

El Sr. Joan Sans explica que aquesta proposta és fruit del concurs públic que van aprovar conjuntament i finalment recull el nom de l'empresa guanyadora, que treballa en un projecte que prèviament han treballat a escala tècnica des del Departament de Joventut. Aquesta trentena edició del Saló de la Infància i de la Joventut d'Andorra consolida els espectacles i, a més a més, amplia l'oferta de la proposta d'activitats. La fórmula que es planteja en aquesta proposta guanyadora és la que havien formulat des de la conselleria, amb cinc espais molt ben definits, que són els mateixos espais que hi havia l'any passat, però amb unes propostes diferents, amb espectacles d'unes característiques molt determinades, espectacles seleccionats per al públic familiar i espectacles amb unes característiques especials, pensats i escollits per a un esdeveniment d'aquestes característiques. Precisa que aquests cinc espais estaran destinats a espectacles familiars, que també hi haurà espai de producció i tallers creatius, un espai multimèdia amb una novetat, com ara els jocs "arcade" per provocar sinèrgies entre pares i fills i entre famílies, un espai de psicomotricitat i primers passos que ja hi havia, per promoure experiències i les sensacions, repetint l'èxit de l'any passat de les bombolles sensacions, i un espai ludicoesportiu.

Conclou que tindran l'oportunitat d'explicar amb més detall quan facin la presentació pública del programa definitiu del Saló de la Infància i de la Joventut, però ara ha volgut explicar una mica quina era la magnitud de la proposta que implica aquesta adjudicació que s'ha dut a terme.

S'aprova aquesta proposta per assentiment.

3.3. Proposta de revocar la delegació de signatura de documents

Vist el decret de data 18.1.2024 en el qual es varen fer públiques diverses disposicions de la cònsol major en matèria de delegació de signatura i funcions entre les quals figurava, al punt D) la delegació indistinta a diferents agents de la Secció de Tràmits i altres pels documents de certificats censals, de convivència, de fe de vida i notificacions a les persones interessades per a la recollida de les resolucions administratives;

Es proposa l'aprovació d'un nou decret per a revocar la delegació de signatura dels documents descrits en el decret al Sr. T. M. D. S. P. i a la Sra. R. R. M. .

S'aprova aquesta proposta per assentiment.

3.4. Sol·licitud núm. 217124 Moles d'aprovació del pla parcial de desenvolupament urbanístic.

Vista la sol·licitud presentada per l'aprovació de projecte del pla parcial de desenvolupament urbanístic de la unitat d'actuació Calcinera 3, situada a l'avinguda de Joan Martí, s/n d'Encamp; vist l'informe núm. 10517 del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme.

Es proposa l'aprovació del pla parcial de desenvolupament urbanístic amb la publicació del Decret corresponent al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

La Sra. Marta Pujol anuncia que des del seu grup s'abstindran en l'aprovació d'aquesta proposta, ja que consideren que és un pla parcial que afecta un terreny molt extens de la parròquia, urbanitzable, i que hi ha diversos propietaris interessats, encara que segurament aquest acord ja s'havia establert de fa temps, per tant, entenen que s'ha de tirar endavant i el seu vot tampoc seria decisori. No obstant això, pensen que s'hauria de tenir en compte l'estudi de capacitat de càrrega, que encara no tenen, a l'hora d'aprovar nous plans parcials o grans projectes de construcció com hi ha previstos en part d'aquesta zona, concretament cita el que hi havia l'aparcament de Terres Primeres de baix, que es construirà un edifici molt alt, d'una alçada fins i tot superior a la prevista màxima en el Poupe. Per tant, consideren que tampoc es poden manifestar a favor i en aquest cas s'abstindran.

La cònsol major respon que aquest pla parcial és de l'any 2022, en conseqüència, tant el departament com els estudis de càrrega són plans parcials que ja s'han tingut en compte i de fet recorda que tant en els informes del comú com els dels ministeris competents, tots els informes són favorables i, per tant, no desvirtua els estudis de càrrega perquè ja és un pla parcial que el comú d'Encamp estava treballant des del 2022.

S'aprova aquesta proposta per majoria amb l'abstenció de l'Hble. Sra. MARTA PUJOL PALAU, membre del "Grup polític Avancem".

3.5. Proposició de Llei de modificació de la Llei 9/2007, del 17 de maig , del cens

Vist l'acord de la Reunió de Cònsols de data 11 de juny del 2024 en el qual acorden la tramitació de la proposició de modificació de la Llei 9/2007, del 17 de maig, del cens.

Es proposa l'aprovació de la tramitació de la proposició de modificació de la Llei 9/2007, del 17 de maig, del cens.

La cònsol major explica que aquesta proposició de modificació de llei del Cens és una voluntat i una feina feta a la Reunió de Cònsols des del mandat anterior, i a grans trets la voluntat és:

- Facilitar la gestió als ciutadans, unificant els tràmits d'altes i baixes en una única gestió

- Fer coincidir la data efectiva d'alta o baixa d'inici i finalització de residència a les parròquies, i obtenir els cens de població els més ajustats a la realitat possible, afegint dades personals de caràcter obligatori

- Actualitzar articles que fan remissió a lleis derogades

S'aprova aquesta proposta per assentiment.

4.- PROPOSTA DE NOMENAMENT, SI ESCAU, DE REPRESENTANTS COMUNALS AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT SAETDE

Vist que s'ha de nomenar el nou Consell d'Administració de SAETDE d'acord amb la modificació dels estatus i el pacte de socis tres representants del comú d'Encamp, finalitza la representació al Consell d'Administració de SAETDE la Sra. Olga Alves da Cunha, del Sr. Ramon Jordana Pagés, del Sr. David Mas Barrionuevo, i de la Sra. Sonia Ferrera Cordero nomenats al Consell de Comú 12/23 del 30.11.2023, i del Sr. Antoni Garcia Fernández i del Sr. Josep Ribó Ferriz, nomenats al Consell de Comú 13/21 del 23.12.2021, i es proposa al Consell de Comú nomenar a la cònsol major, l'Hble. Sra. Laura Mas Barrionuevo, al cònsol menor, l'Hble. Sr. Xavier Benedicte Fernández Carrió i, al conseller Hble. Sr. Jose Luis Agudo García en representació de la minoria, per la durada del mandat comunal.

La cònsol major explica que seguint amb els canvis que provenen derivats de la implementació de la nova concessió a SAETDE, amb la modificació dels estatuts i la signatura del pacte de socis, es procedeix al nomenament dels representants del comú al Consell d'Administració de SAETDE.

S'aprova aquesta proposta per assentiment.

5.- PRECS I PREGUNTES

Els sotasignats, Marta Pujol Palau i José Luis Agudo Garcia, consellers de Comú del grup Avancem, d'acord amb el que disposa l'article 23 de l'Ordinació de modificació del Reglament d'organització i funcionament dels comuns, sol·licitem que la pregunta següent s'inclogui a l'apartat de precs i preguntes de l'ordre del dia de la sessió de Consell de Comú del 18 de juliol del 2024:

Quan està previst posar a disposició dels consellers de la minoria el text de l'acord signat fa quatre mesos entre el Comú d'Encamp i Saetde per a

l'explotació de l'estació de muntanya Pas de la Casa – Pic del Maià – Grau Roig?

La cònsol major respon que el contracte de concessió es va posar a disposició del mandat anterior, moment en què es va aprovar l'adjudicació i el contracte per unanimitat. No obstant això, diu que aquesta documentació està a disposició de tots els consellers i la poden sol·licitar a Secretaria General.

La Sra. Marta Pujol respon que és coneixedora que al mandat anterior es va aprovar. Recorda que es va anunciar en reunions de poble, on es va explicar amb un cert triomfalisme l'acord al qual s'havia arribat per renovar la concessió per cinquanta anys. En aquestes reunions també s'explicava tots els beneficis econòmics que podia reportar a la parròquia tant en inversions com en cànons, etc. Així com la minimització de l'impacte ambiental, paisatgístic... preveient que es reduiria la petjada de carboni, generant energies renovables, que hi hauria uns criteris paisatgístics per integrar infraestructures, que es respectaria les activitats tradicionals i els drets de pas, etc. I bé, considera que si aquests compromisos que queden recollits en el text que es va signar fa uns mesos, evidentment estaran al costat, fent aquesta acció de control institucional amb totes les inversions en les quals s'ha compromès Saetde o els guanys que hi haurà per la parròquia i també perquè es compleixin aquestes mesures per reduir l'impacte ambiental i paisatgístic. Fins i tot pensa que s'hauria de controlar que hi hagi un impacte mínim social, és a dir, que si afecta la població d'Encamp i especialment al Pas de la Casa sigui en un sentit positiu.

Creu que s'hauria d'haver facilitat directament aquest text al grup de la minoria comunal, però en qualsevol cas, ja el sol·licitaran al secretari general, perquè com a comú els pertoca fer aquesta acció de control que el conveni es compleixi estrictament tal com està previst, com a minoria comunal els pertoca aquesta acció de control sobre l'acció de govern de la majoria comunal. Conclou manifestant que preveia que hi hagués aquesta proactivitat com acció de transparència tant cap a la minoria comunal com cap a la població d'Encamp.

La cònsol major respon que no té cap mena de dubte pel que fa a la transparència envers la minoria comunal, que de fet sempre ha existit, ja que són coneixedors de tots els projectes ja sigui a través de les comissions, de les Juntes de Govern o pels mateixos consellers o cònsols. Concretament en aquest cas, entén que l'acte de transparència hauria d'haver estat en el mateix partit, és a dir, en els seus companys de partit que van estar a la minoria comunal el mandat anterior i que treballar estretament amb la majoria comunal aquest contracte de concessió i aquest conveni que recorda que el van aprovar per unanimitat. En aquest sentit, donava per entès que hi havia aquesta comunicació i la transparència envers els companys que integraven el nou comú.

No obstant això, reitera que no hi ha cap inconvenient i que la documentació està a disposició de tots els consellers, i que la poden sol·licitar quan considerin. Pel que fa a la transparència amb la ciutadania, considera que es van fer totes les accions que corresponien, també es publicarà en el moment que hi hagi el compromís de signar davant de notari, que ja li avança que tenen hora amb el notari dijous vinent, per signar i elevar públicament tota la documentació.

També s'estan fent tots els tràmits i s'està treballant amb els projectes que ha de complir Saetde a favor de la parròquia d'Encamp i especialment per al Pas de la Casa. Recorda que en el darrer Consell de Comú ja va informar que s'està treballant intensament en el projecte de l'avinguda d'Encamp, un projecte que canviarà el peu de pistes i el Pas de la Casa amb una inversió molt important. Posa en relleu que no només serà important la inversió sinó el concepte a peu de pistes real a la parròquia, i entre altres, també s'està treballant els projectes relatius a la renovació i eficiència energètica que també és molt rellevant, tots són coneixedors que les estacions d'esquí tenen molt consum i és una de les estacions més sensibilitzades en aquest aspecte i continuaran sent-ho. Conclou insistint que disposen de tota la documentació sol·licitant-la a Secretaria General.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 16 h. S'estén aquesta acta amb el vistiplau de la cònsol major.

	Vist i plau
El secretari general	La cònsol major
JORDI BABI MONTELLÀ	LAURA MAS BARRIONUEVO